

Stärkt oberoende i kommunens visselblåsarfunktion



Kommunstyrelsen 26-08-31

Bakgrund

En fungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av kommunens arbete för att upptäcka och åtgärda allvarliga missförhållanden. För att medarbetare ska känna förtroende för systemet behöver den som rapporterar kunna känna sig trygg med att uppgifterna hanteras sakligt och oberoende.

Alingsås kommun har redan möjlighet att anlita extern utredare. Av kommunens riktlinjer framgår att en utomstående utredare ska anlitas när det finns risk för jäv, när en anmälan gäller något av särskilt allvarlig art eller när den gäller kommunledningen. Men det finns kanske anledning att se över om kriterierna för när extern utredare ska anlitas är tillräckligt tydliga och om nuvarande modell säkerställer ett tillräckligt oberoende även i andra situationer där den interna hanteringen kan ifrågasättas.

I ett nyligen avslutat visselblåsarärende inom Vård- och omsorgsförvaltningen har det efter hand framkommit uppgifter och offentliga handlingar som väcker frågor om huruvida samtliga relevanta omständigheter har beaktats. Det finns också frågor kring oberoendet när personer eller funktioner som berörs av en anmälan har varit en del i att bedöma eller utreda ärendet.

Vi vill inte på förhand ta ställning till riktigheten i de uppgifter som framkommit eller till slutsatserna i det aktuella ärendet. Däremot anser vi att både visselblåsaren och de som berörs av en anmälan har ett intresse av ett system där förtroendet för hanteringen oberoende är högt.

Visselblåsarlagen ställer krav på att de personer eller enheter som hanterar rapporter ska vara oberoende och självständiga. Kommuner har samtidigt möjlighet att dela rapporteringskanaler och förfaranden för utredning med andra kommuner. Det finns också kommuner som använder externa aktörer för mottagande, initial bedömning eller utredning av visselblåsarärenden.

Alingsås kommun bör därför se över sina riktlinjer och tydliggöra när extern utredare ska anlitas. Översynen bör särskilt pröva om bedömningen av behovet av extern utredning i känsliga ärenden i sig bör göras av en oberoende part. Det gäller exempelvis när en anmälan berör personer i ledande ställning eller när organisatoriska eller professionella kopplingar

riskerar att påverka förtroendet för den interna hanterings oberoende. Som en möjlig lösning bör även samverkan med andra kommuner prövas.

När det gäller det redan avslutade visselblåsarärendet inom Vård- och omsorgsförvaltningen anser vi att en oberoende extern part bör få göra en förnyad bedömning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

1. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över riktlinjerna för visselblåsarfunktionen i syfte att tydliggöra kriterierna för när extern utredare ska anlitas och stärka funktionens faktiska och upplevda oberoende,
2. att översynen särskilt ska pröva en modell där bedömningen av behovet av extern utredning görs av en oberoende extern part när en anmälan berör personer i ledande ställning eller när det finns organisatoriska eller professionella kopplingar som kan påverka förtroendet för den interna hanterings oberoende,
3. att översynen ska pröva möjligheten till samverkan med annan kommun som ett alternativ till upphandlad extern utredare,
4. att en oberoende extern part får göra en förnyad bedömning av det avslutade visselblåsarärendet inom Vård- och omsorgsförvaltningen.